

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2530      พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์      โจทก์  
นาง สม พร ศรี ผึ้ง      จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66, มาตรา 67

จำเลยเพียงแต่รับเฮโรอีนจาก ส. แล้วมาจำหน่ายต่อให้สายลับทันที มิได้ยัดถือ  
เฮโรอีนไว้โดยเจตนาถือเพื่อตน จึงไม่ผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522  
มาตรา 7, 15, 66, 67, 102

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยมีความผิดตามมาตรา 15, 66, 102 และประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 86

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จำเลยมีความผิดตามมาตรา 15, 66, 102

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองด้วย

ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า วันเกิดเหตุ ร้อยตำรวจโทบัญชาบันประดับวางแผน  
จับกุมผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษด้วยการมอบธนบัตร 100 บาท  
ให้สายลับนำไปล่อซื้อเฮโรอีน ร้อยตำรวจโทบัญชาบันพวกตามไปแอบซุ่มดู เห็น  
สายลับส่งเงินให้จำเลยและจำเลยรับเงินแล้วเดินเข้าไปในระหว่างบ้านสองหลัง รับห่อ  
กระดาศจากนายสมพงษ์ เมื่อเดินกลับออกมาก็นำห่อกระดาศมามอบให้สายลับ ร้อย  
ตำรวจโทบัญชาบันพวกจึงเข้าจับจำเลยได้พร้อมเฮโรอีนที่อยู่ในห่อกระดาศ ศาลฎีกา  
วินิจฉัยว่าจำเลยเพียงแต่รับเฮโรอีนของกลางจากนายสมพงษ์มาจำหน่ายต่อให้  
สายลับทันทีมิได้ยึดถือเฮโรอีนของกลางไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตน จำเลยจึงมิใช่ผู้  
กระทำผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ